



PTA適正化推進委員会 <az001530051919@gmail.com>

【回答】PTA入会手続き等の法的見解について照会事項6点

2件のメッセージ

西脇市／生涯学習課 <manavita@city.nishiwaki.lg.jp>
To: az001530051919@gmail.com

2025年8月12日 14:41

PTA適正化推進委員会
事務局代表 佐藤 様

このたびは、PTAの運営に関する法的問題について、詳細なご照会をいただきありがとうございます。
ご指摘の各点について、本市教育委員会の見解および対応方針を以下の通りご回答いたします。
今後も、PTAがより開かれた、すべての保護者が安心して参加できる団体となるよう、引き続き学校と協力し、保護者の皆様の声に耳を傾けながら、適切な指導に努めてまいります。

1. PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について

PTAは任意加入の団体であり、保護者個人の自由な意思に基づいて加入するものです。
入会には、保護者の方の明確な申し込みの意思表示と、PTAの承諾が必要です。
ご指摘の、保護者の意思確認をせずに児童・生徒の入学をもって自動的に会員とする、いわゆる「みなし入会」方式では、契約が成立しているとは判断できません。

2. 学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて

学校がPTA会費を徴収する行為は、原則としてPTAとの間で代理権に関する契約（委任契約など）を締結した上で行われるべきものと考えます。
契約関係のない状態で学校が代行徴収を行うことは、法的な問題を生じさせる可能性があるとして認識しています。

3. 入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について

PTAが任意加入の団体である以上、入会手続きにおいては、保護者の方の明確な入会意思を確認することが不可欠です。書面による入会申込書や同意書は、その意思を確実に確認できる一つの有効な方法ですが、これに限定されるものではありません。

例えば、新学期当初の保護者会等の場で、PTAの活動内容や会費、入退会は任意である旨を明確に説明し、その場で口頭による入会意思を確認する方法や、PTAのウェブサイトや専用システムを通じて、入会に関する説明を十分に行った上で、保護者が自らの意思で入会の意思表示を行う電子フォームを導入する方法も考えられます。ただし、口頭の場合、確認の記録を適切に残す必要があります。

どのような方法を採用するにしても、重要なのは、保護者の方が入会を強制されていると感じることなく、PTAの活動内容や入会に伴う会費や役員活動などを十分に理解した上で、自らの自由な意思で入会を選択できるよう配慮することが必要と考えます。

本市としましては、各学校やPTAに対し、地域の実情に応じた柔軟な方法を取り入れつつ、保護者の明確な意思確認が確実に行われるよう指導してまいります。

4. 個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について

児童・生徒の個人情報は、学校教育の目的にのみ使用されるべきものです。
保護者の同意なく、PTA会費の徴収といった目的外に利用することは、個人情報保護法に抵触する可能性があるとして認識しています。
引き続き、PTAの活動への情報提供に関して、保護者の明確な同意を得るよう学校を指導してまいります。

5. PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について

ご指摘の通り、地方教育行政法第10条に基づき、教育委員会は所轄する学校に対する管理・監督義務を負っています。

一方で、PTAは「学校教育法第137条」に基づき、学校の設置者である教育委員会の管理する施設を使用する機会が認められている任意団体です。

PTA活動は学校教育活動とは区別されるべきものですが、学校施設の使用や教職員が運営に関与している実態を踏まえると、学校教育に支障をきたす可能性は否定できません。

PTAの運営が学校教育に支障をきたすような不適切な状況にあると判断される場合、その是正について、教育委員会が学校に指導を行うことは、不当な干渉にはあたらないものと認識しております。

6. 任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について

PTAの運営に関して、保護者の権利を保護し、法令遵守を確保することは、学校と教育委員会の責務です。

入会手続きや個人情報の取り扱いなど、PTAの運営が適正に行われているかを確認し、必要に応じて学校と連携しながら改善を促します。

〒677-8511 兵庫県西脇市下戸田128番地の1
西脇市教育委員会 教育部生涯学習課 吉村・横尾
TEL 0795-22-3111（内線4051・4052）
FAX 0795-23-8844
E-mail manavita@city.nishiwaki.lg.jp

PTA適正化推進委員会 <az001530051919@gmail.com>

2025年8月12日 20:38

Bcc: 井上哲也i-PTA <ipta200308@gmail.com>, 加藤薫 <k-kato@bunka.ac.jp>

【情報提供】兵庫県西脇市教育委員会の回答

[元のメッセージ非表示]

--

PTA適正化推進委員会

[ホームページ](#)

事務局代表 佐藤 大

235-0021

横浜市磯子区岡村8-17-5-301

070-9012-7772

az001530051919@gmail.com